Pesti Központi Kerületi Bíróság
10.G.303.578/2013/93.

A *Kosik Ügyvédi Iroda* (1052 Budapest, Városház u. 10. I. em. 3..) által képviselt **felperes nevenkormányzat** (felperes címe) felperesnek

a *Dr. Kaszai Viktória ügyvéd* (1042 Budapest, Árpád út 44-46., II. em. 12.) által képviselt **alperes neve** (alperes címe) alperessel szemben

bérleti és használati díj iránt indított perében a bíróság meghozta a következő

í t é l e t e t :

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 18.028.199.- (tizennyolcmillió-huszonnyolcezer-egyszázkilencvenkilec) Ft-ot és ennek 2009. január 22-étől a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő éves késedelmi kamatát, valamint 2013. október 1-jétől a kiürítésig havi 78.867.- Ft (hetvennyolcezer-nyolcszázhatvanhét) Ft használati díjat, illetve 27.384.- (huszonhétezer-háromszáznyolcvannégy) Ft tőkésített késedelmi kamatot.

A bíróság a felperes keresetét egyebekben elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 25.059.- (huszonötezer-ötvenkilenc) Ft perköltséget.

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy a Magyar Állam javára külön felhívásra fizessen meg 1.474.177.- (egymillió-négyszázhetvennégyezer-egyszázhetvenhét) Ft illetéket, az ezt meghaladó 1.554.123.- (egymillió-ötszázötvennégyezer-egyszázhuszonhárom) Ft illetéket a Magyar Állam viseli.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezni lehet, melyet jelen bíróságnál kell elektronikus úton vagy a nem elektronikusan kapcsolatot tartó fellebbező fél esetén papír alapon három példányban benyújtani és a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását.

Ha a fellebbezés csak kamatfizetésre, perköltség viselésére vagy összegére, a meg nem fizetett illeték megfizetésére vonatkozik, a teljesítési határidővel kapcsolatos, vagy az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbező fél fellebbezésében kérheti tárgyalás megtartását.

I n d o k o l á s

I.

A **Cég1**. és az alperes 1996. április 19-én megállapodást kötöttek, mellyel a **Cég1**. átadta az alperesnek a **Cím1** szám alatti 138 m^2-es pince helyiség bérleti jogát szauna létesítése céljára. A felperes 1996. július 4-én ehhez az átadáshoz irattár tevékenység céljára hozzájárult. A **Cég1**. 1996. július 8-án jegyzőkönyvvel átadta a helyiség kulcsait az alperesnek, aki vállalta, hogy megköti a felperessel a bérleti szerződést 1996. augusztus 1-jei kezdettel.

1996. július 25. napján a peres felek megkötötték a bérleti szerződést határozatlan időtartamra irattár céljára. A bérleti szerződés alapján az alperes köteles volt 280.000.- Ft térítést, 448.500.- Ft óvadékot és 1996. augusztus 1-jétől havi 149.500.- Ft + Áfa (186.875.- Ft) bérleti díjat fizetni számla alapján a tárgyhó 15-éig. Az alperes az óvadékot a szerződés 6. pontja szerint megfizette. A bérleti díj minden évben március 1-jével a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex figyelembe vételével növekszik. A bérleti szerződés ennek megfelelően a bérleti díjat évi 1.794.500.- Ft-ban állapította meg. Az alperesnek a víz- és csatorna használat ellenértékeként 3.680.- Ft/hó + Áfa díjat kellett fizetne. A helyiségben vízvételi lehetőség nem volt.

A szerződés 7. pontja szerint szerint a felperes a helyiséget rendeltetésszerű állapotban adta át az alperesnek. Az alperes köteles a helyiség karbantartására és felújítására. A 10. pont szerint a felperes mint bérbeadó nem téríti meg a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási, felújítási, korszerűsítési munkálatok költségeit. A 25. pont úgy rendelkezik, hogy a szerződés megszűnésekor a felperes köteles a befizetett és fel nem használt óvadék összegének az elszámolására.

1996. július 28-án az alperes a 448.500.- Ft óvadékot megfizette.

1999. november 19-én a felek bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvet vettek fel, mely szerint a helyiség használaton kívüli, gyenge műszaki állapotú volt. Ekkor az alperes sérelmezte, hogy az építkezések és parkoló autók akadályozzák a helyiség rendeltetésszerű használatát.

2002. októberében az alperes megrendelésére **Szakértő1** magán szakértő szakvéleményt készített, mely szerint valamennyi helyiségben a fal felázott, feltáskásodott és jelentős felületen károsodott, az egykori szigetelés elérett, a falakban húzódó elektromos vezetékek balesetveszélyesek, a belső helyiségben húzódó közös tulajdonban álló víz-és szennyvízcsatorna eresztett, továbbá a raktárhelyiség mennyezete a felette lévő vizesblokkból eredően teljesen átázott, korrodálódott a födém egyes tartója. Megállapította, hogy víz-és csatorna csatlakozási lehetőség nincs, mert az már korábban lecserélésre került. Kiemelte, hogy a helyiség irattári funkcióra teljesen alkalmatlan, a kijavításig nem nedvszívó, szervetlen anyagok tárolása képzelhető el, melynek következtében az értékcsökkenés mértékét 30 %-ban határozta meg.

2002. november 14-én a felek bérlemény ellenőrzést tartottak, az ekkor készült jegyzőkönyv szerint a helyiséget tárolásra használják, műszaki állapota közepes. Ekkor az alperes rögzítette, hogy az ingóságok a régi bérlő ott hagyott ingóságai, a mennyezet a fölötte lakótól folyamatosan ázik.

2002. november 15-én a Fővárosi Bíróság ítéletében kötelezte az alperest 12.271.369.- Ft bérleti díj és járulékainak megfizetésére a **felperesi vagyonkezelő**. felperes és az alperes közötti perbeli bérlemény bérleti díja iránti 7.G.40.442/2002. számú perben.

Az alperes 2002. december 19-én peren kívüli egyezség érdekében megállapodás tervezetet küldött a **felperesi vagyonkezelő**.-nek, melyet 2003. február 24-én **Tanú1** vezérigazgató nem fogadott el vitatva az alperes azon álláspontját, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan lenne tekintettel arra, hogy az alperes az általa ismert állapotú helyiséget vette bérbe irattár céljára a **Cég1**

cégtől történt bérleti jog átvételét követően. Azonban felajánlotta a **Ingatlancím1** szám alatti pince ingatlan cseréjét a tartozás megfizetése mellett.

Ezt követően az alperes 2003. március 31-én újabb megállapodás tervezetet küldött a **felperesi vagyonkezelő**.-nek.

2003. április 9. napján a **felperesi vagyonkezelő**. és az alperes megállapodást kötöttek, melyben az alperes változatlanul fenntartotta, hogy a perbeli helyiség rendeltetésszerűen raktározásra **Szakértő1** szakvéleménye alapján nem alkalmas, az alperes emiatt a helyiséget használatba soha nem vette. Az alperes felajánlotta, hogy a helyiséget a **Ingatlancím1** szám alatti pincehelyiségre elcseréli, és amennyiben a felperes a cserét jóváhagyja, az alperes 10.000.000.- Ft megfizetését vállalta két részletben, az aláírást követő 8 napon belül 4.000.000.- Ft-ot, további 60 napon belül 6.000.000.- Ft-ot. Rögzítették, hogy a megállapodás a felperes jóváhagyásával érvényes. A felperes a megállapodást nem hagyta jóvá. Az alperes 2003. április 15. napján 4.000.000.- Ft-ot megfizetett a felperes részére.

Az alperes a perbeli pincehelyiségben a szivárgó csatornát saját költségén 2003. tavaszán megjavíttatta.

A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság 7.G.40.442/2002. számú ítéletét 2003. augusztus 28. napján kelt 5.Pf.20.789/2003/3. számú ítéletével megváltoztatta és a keresetet elutasította a **felperesi vagyonkezelő**. kereshetőségi jogának hiányában.

A felperes 2005. szeptember 26-án jogi képviselője útján felszólította az alperest, hogy az 1999. március 1-jétől 2005. szeptember 30-áig terjedő időszak 15.525.484.- Ft tőketartozását a felszólítás átvételétől számított 8 napon belül felmondás terhével fizesse meg. A felszólítást az alperes 2005. szeptember 27-én átvette, annak nem tett eleget, ezért a felperes 2005. október 10-én a bérleti szerződést 2005. november 30-ára felmondta. Ezt az alperes 2005. október 18-án átvette. Ezzel a bérleti szerződés 2005. november 30-án megszűnt.

Az alperes 2001. április 6-án 479.768.- Ft-ot, 2002. március 29. napján 11.337.- Ft-ot, valamint 2003. április 15. napján a már említett 4.000.000.- Ft-ot fizetett meg a felperes részére.

Jelen perben az elsőfokú bíróság 2010. június 16. napján 34.G.300.006/2004/112. szám alatt ítéletet hozott, melyet fellebbezés folytán a Fővárosi Bíróság a 2011. március 4-én kelt 3.Gf.76.379/2010/3. számú részítéletével megváltoztatott, és kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül a **Cím1** szám alatti 138 m^2 lapterületű nem lakás céljára szolgáló pincehelyiséget ingóságaitól is kiürítve bocsássa a felperes birtokába. Indokolása szerint a 2005. október 10-ei felmondás jogszerű volt, az a bérleti szerződést megszüntette és az alperes ezért az ingatlan kiürítésére köteles. Az alperes a helyiséget a felperesnek nem adta át, előadása szerint a kulcsok évek óta a társasháznál vannak.

A perbeli pincehelyiség vizesedésének 4 oka van: a felette és a mellette lévő helyiségekben megvalósult csőtörések, a talajnedvesség, a csapadékvíz és a külső csőtörések. Ezek nagymértékben hozzájárulhattak az irattározásra alkalmatlansághoz. A pince vizesedésének kezdő időpontja 2002. október, a (magán) szakértői bejárás időpontja, záró időpontja a 2006. márciusi igazságügyi szakértői szemle időpontja, mert ekkorra a csőtöréseket már elhárították, a pince viszonylagosan száraz volt.

A bérleti szerződés alapján az alperes 1997. augusztus 15-étől a szerződés megszűnéséig, azaz 2005.

november 30-áig köteles bérleti díjat fizetni, melynek 30 %-os csökkentése indokolt arra tekintettel, hogy a helyiség ettől az időponttól általános raktározási célra használható, nem irattározási célra. Az alperes bérleti díjjal a szerződés megszűnéséig, azaz 2005. november 30-áig tartozott. Ennek összege az alperesi három teljesítést és a 30 %-os csökkentést figyelembe véve 8.590.145.- Ft.

2005. december 1-jétől az alperes használati díj fizetésére köteles. A használati díj 2005. december 1-jétől 2013. november 30-áig 9.438.054.- Ft.

A bérleti díj és a használati díj együtt 18.028.199.- Ft.

A 448.500.- Ft óvadék alperes javára történő elszámolása után az alperes késedelmi kamat tartozása 2004. június 15-én 27.385.- Ft-ra csökkent. Az alperes további késedelmi kamattal az ezt követő időponttól tartozik.

Az alperes havi 78.867.- Ft használati díjat köteles fizetni a helyiség felperes részére átadásáig.

A felperes a bérleti díj számlákat kiállította, azonban azokat nem kézbesítette az alperesnek. A felperes 2011. márciusáig az inflációval való emelést nem alkalmazta.

II.

A felperes többször módosított keresetében kérte kötelezni az alperest

- 1997. augusztus 15-étől 2013. szeptember 30-áig terjedő időszak vonatkozásában 35.106.696.- Ft tőke és annak 1996. augusztus 1. napjától a kifizetésig a Ptk. 301. §-a szerinti kamatai
- valamint a kiürítés napjáig havi 225.864.- Ft használati díj megfizetésére
- az ügyvédi munkadíjat az IM rendelet szerint kérte megállapítani azzal, hogy Áfa köteles.

Az összegszerűséget a 2013. október 24-én érkezett beadványában és a 2016. január 6-ai tárgyaláson úgy vezette le, hogy a tárgyaláson 60/F/1 alatt csatolt táblázat szerint az alperes tartozása 2000. január 1-jén 1.796.584.- Ft volt, mely az 1997. augusztus 15-étől 1999. december 31-éig felmerült 5.796.584.- Ft alperesi tartozás összege levonva belőle az alperes által már megfizetett 4.000.000.- Ft-ot. A felperes rögzítette, hogy az óvadék összege még nem került elszámolásra.

A helyiség irattározási célra alkalmassága tárgyában a felperes a 2005. június 30-ai tárgyaláson elfogadta a 30 %-os bérleti díj csökkentési igényt, majd a 2010. június 16-ai tárgyaláson azt polgármesteri döntés hiányára hivatkozva nem tartotta fenn, nem vitatta, hogy a helyiségben vízvételi lehetőség nem volt. Hivatkozott arra, hogy hozzájárult a helyiség állapotának leromlásához az, hogy az alperes felhagyott a szellőztetéssel.

A felperes a 2013. november 6-ai tárgyaláson észrevételezte, hogy az 1999. november 19-én felvett ellenőrzési jegyzőkönyvben az alperes csak az építkezések és a parkoló autók miatt jelentett be kifogásokat. Ezek álláspontja szerint nem vonhatók a Ptk.-ban szabályozott szavatosság körébe, a parkoló autók a kerület sajátosságát jelentik. A Ptk. 305/A. § (1) bekezdésére hivatkozva a bérleti díj csökkentést megalapozatlannak minősítette hivatkozva arra, hogy az ingatlan állapotával tisztában volt az alperes a bérleti szerződés előtt, hiszen 1996. július 8-án megkapta a helyiség kulcsait, akkor nyilván szemrevételezte a helyiséget, állapotát a bérleti jog megvásárlásakor megismerte. Álláspontja szerint az alperest a díjcsökkentés nem illeti meg, mivel az alperes a per

előtt nem élt szavatossági jogával.

A 2002. november 14-ei bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvben írt beázás és szivárgás álláspontja szerint érdemben nem változtatta meg a helyiség rendeltetésszerű használatát. Az alperes által most gyakorolt kicserélés szavatossági igény álláspontja szerint elkésett és megalapozatlan, mivel jogerős ítélet szól arról, hogy az alperes kiürítésre köteles, és ezt követően terjesztette elő az alperes a kicserélési igényét. Álláspontja szerint a 100 %-os bérleti díj csökkentési igény egyrészt jogalapjában megalapozatlan, másrészt összegében is az, mert a helyiség elsődleges célra nem, de más bizonyos célokra továbbra is használható.

A felperes 2014. január 29-én érkezett faxában rögzített álláspontja az volt, hogy a **Cég2** 2013-ban végzett megkeresése nem hozható összefüggésbe jelen per tárgyával. Az 1996-ban fennállt állapotról a 2013. évben eljárt Kft. dolgozó tanúja nem tud érdemben választ adni. A tanúvallomásokat az eltelt időre tekintettel nem mérvadó bizonyítási eszközöknek minősítette, hivatkozott az igazságügyi szakértő véleményére, aki nem talált beázást.

A szakértői véleményre észrevételezte a 2015. március 4-ei tárgyaláson, hogy a felperesi bérbeadónak nem felróható az, hogy a bérlő nem észlelte, hogy a helyiség nem alkalmas rendeltetésszerű használatra. Hivatkozott arra, hogy a bérlő feladata a tevékenységhez szükséges kialakítás. Ez a szakértő szerint is lehetséges volt, ezért alkalmatlanság nem áll fenn.

A 2003. április 9-ei megállapodás tárgyában arra helyezte a hangsúlyt, hogy mivel az illetékes bizottság a csereszerződést nem hagyta jóvá, így az nem lépett érvénybe. Értelmezése szerint csak az alperes álláspontját rögzítette, nem a felperes vagy a felek közös nyilatkozatát. Álláspontja szerint az alperesnek nem sikerült bizonyítania azt, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

Az alperes többször módosított ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, az ügyvédi munkadíjat az IM rendelet szerint kérte megállapítani Áfával.

Úgy nyilatkozott, hogy a szavatossági igényének ténybeli alapja

- elsődlegesen az építkezés és a parkolási rend megváltozása. Hivatkozott arra, hogy az 1996-os építkezések és a megváltozott parkolási rend a helyiség rendeltetésétől függetlenül mindenfajta használatot megakadályoztak.
- másodlagosan a helyiség vizesedése és irattározási célra való alkalmatlansága. E körben a 2002. november 14-i bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyvre és a 2003. április 9-ei csere-megállapodásban írtakra hivatkozott, miszerint a felperes elismerte a helyiség alkalmatlanságát és a cserét is ezért ajánlotta fel, ami kizárja a helyiség 2006. évi alkalmasságát. Álláspontja szerint a cseréhez kellett kizárólag a felperes hozzájárulása, a használat körében a vagyonkezelő nyilatkozhatott a felperes hozzájárulása nélkül is, továbbá a felperes rendelete és a vagyonkezelési szerződés első pontja, valamint annak utolsó melléklete szerinti meghatalmazás alapján a vagyonkezelő megtehette ezt a nyilatkozatot.

Az alperes állította, hogy a felperes már az 1996. évi bérbeadáskor is tisztában volt a helyiség vizesedésével és elhallgatta a hibát az alperes elől. Az alperes személyesen előadta, hogy a felperes műszaki szakemberei agresszíven átadták a helyiséget az alperesnek és elhallgatták a rejtett hibákat. Hivatkozott arra, hogy az 1996. nyarán történt bejáráson a laikus alperes nem volt abban a helyzetben, hogy a hátlapos polcokkal sűrűn telerakott helyiség alkalmatlanságát felismerje. Állította, hogy az ingatlan hasznosítása irattározási célra 1999. november 19-ei közös bejárás

időpontjára ellehetetlenült. Állította, hogy e két okiratban az is benne van, hogy a bérlő jelzésére a vagyonkezelőnek használatra alkalmassá kell tennie a helyiséget, melyet meg sem próbált. Ezt a felperes szerződésszegő magatartásának minősítve kifejtette, hogy nem jár a felperesnek ettől az időponttól sem bérleti sem használati díj.

A beázás, vizesedés elsődleges okaként a helyiség utcafronti részén az utcai csapadékvíz elvezető csöveket jelölte meg, melyeket a **Cég2** 2013. év végén kicserélt, és ezzel a közvetlen beázás megszűnt. A beázás, vizesedés másodlagos okaként a légakna egyik lakó általi 1996. előtti lefedését jelölte meg, mellyel a helyiség természetes szellőzése megszűnt.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú helyiségek gyakorlatilag alkalmatlanok, hasznosíthatatlanok. Azt is kérte figyelembe venni, hogy a helyiség fölött lakó tanú azt vallotta, hogy a lakása már a 70-es évektől ázott a pince alól, nedvesedett, és ebből következik, hogy a helyiség már a bérleti szerződés megkötése előtt is nedvesedett.

Szavatossági kifogása alapján

- elsődlegesen kicserélést kért a 2013. szeptember 27-ei beadványában. Utalt arra, hogy a vagyonkezelő is elismerte az alperes kicserélésre való jogát a 2003. április 9-ei csere-megállapodásban,
- másodlagosan arra az időszakra, amikor az ingatlan irattározási célra alkalmatlan állapotban volt a bérleti és használati díj 30-50-100 %-os mérséklésére tartott igényt. Az árleszállítás kezdő időpontjaként megjelölte egyrészt a közös bejárás 1999. november 19-ei időpontját, másrészt a bérleti díj fizetésének 1996. augusztus 1-jei kezdetét,
- harmadlagosan arra hivatkozott, hogy a csereszerződés 2003. április 9-ei napjától a felperesnek sem bérleti sem használati díj nem jár.

Álláspontja szerint a felperes nem jogosult díjkövetelésre víz- és csatorna bevezetése hiányában.

Beszámítási kifogással élt, igényt tartott az 1996. július 25-én megfizetett 448.500.- Ft óvadék, a 2001. április 6-án megfizetett 479.768.- Ft és a 2002. március 29-én megfizetett 11.337.- Ft bérleti díj, továbbá a csereszerződés alapján 2003. április 15-én megfizetett 4.000.000.- Ft cseredíj részlet és ezen összegek megfizetéstől járó Ptk. 301. § (1) bekezdése alapján számítandó késedelmi kamatára. Az alperes a 2016. január 19-ei beadványában nyilatkozott, hogy a fenti igénye nem viszontkereset, hanem elévülést megszakító igénybejelentés. Az alperes a 2016. január 6-ai tárgyaláson vitatta, hogy a felperes által 60/F/1 alatt csatolt kimutatás szerinti összeggel tartoznának, álláspontja szerint a felperes nem vonta le az alperesi teljesítéseket.

Állította, hogy a perben többször felajánlotta a helyiség visszaadását, azonban a felperes azért nem veszi vissza, hogy a helyiség értékét többszörösen meghaladó bevételre tegyen szert.

III.

A felperes keresete részben alapos.

A bíróság a becsatolt bérleti szerződésből megállapította, hogy a felperes mint bérbeadó és az alperes mint bérlő között az 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36. §-a szerinti helyiség bérleti szerződéses jogviszony jött létre, amely alapján a felperes köteles volt a helyiség időleges használatát az alperesnek átengedni, az alperes pedig köteles volt bérleti díjat fizetni.

A rendeltetésszerű használatra alkalmasság körében a bérleti szerződés 7. pontja bizonyítja azt, hogy a helyiség a bérleti szerződés 1996. július 25-ei megkötésekor irattározásra alkalmas volt, ugyanis a szerződés szerint a felperes a pincehelyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adta át.

Az Ltv. 1. § (3) bekezdése szerint az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A Ptk. 424. §-a szerint a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlőt az elállás helyett az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.

Ezért az alperest cserehelyiség nem illeti meg, az erre irányuló ellenkérelme alaptalan.

A bíróság a pincehelyiség alperes által állított rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságának vizsgálatakor figyelemmel volt az alábbiakra:

- A Ptk. 305/A § (1) bekezdés szerint ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, a kötelezett mentesül a felelősség alól. Tényként állapította meg a bíróság a becsatolt 1996. április 19-ei bérleti jog átadásáról szóló szerződésből, hogy az alperes ismerte a pincehelyiség állapotát. Továbbá tényként állapította meg a bíróság az 1996. július 8-án felvett jegyzőkönyvből, hogy a helyiség kulcsait az alperes a korábbi bérlőtől megkapta. Ebből az is következik, hogy ez a birtokba adás időpontja. Ennek tükrében nincs érdemi jelentősége annak az alperesi hivatkozásnak, hogy a felperes „elhallgatta" az alperes elől a helyiség állapotát. A bíróság Tóth László, a **Cég2**-nél illetve jogelődjénél 27 éve dolgozó tanú vallomásából megállapította, hogy a pince falai salétromosak, mert régi építésű épületről van szó, nincsenek szigetelve, ezért a talajnedvességet felszívják. A bíróság álláspontja szerint az alperes mindezeket a bérbevételkor is tudta, mivel a bérleti jogot az előző bérlőtől átvette és a helyiséget megtekintette, tulajdonságait fel kellett ismernie pincei elhelyezkedéséből és az épület kívülről is látható korából, és ingatlanberuházási vállalkozói tapasztalataiból eredően.
- Az Ltv. 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, továbbá a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatban a bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire a felek megállapodása az irányadó. A bérleti szerződés 10. pontjából következően a(z irattározási) tevékenységhez szükséges kialakítás a bérlő, azaz az alperes feladata volt. Amennyiben az alperes nem alakította ki a helyiséget irattározásra, ennélfogva az a szerződéskötéskor irattározásra alkalmatlan volt, akkor az alperes erre a körülményre a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján nem hivatkozhat.
- A bíróság a fentiekből következően a bérleti szerződés megkötése utáni állapotromlást vizsgálhatott csak. A Ptk. 307. § (1) bekezdése szerint a jogosult (jelen esetben az alperes) a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kifogását a kötelezettel közölni. Az alperes a 2004. szeptember 24-ei tárgyaláson maga is előadta, hogy amikor a helyiség bérleti jogát átvette, akkor a helyiség nem ázott be. A 2011. június 22-ei tárgyaláson az alperes azt állította, hogy az átvételtől 1 évre rá kezdett vizesedni a helyiség. Az alperes által indítványozott Sófalvi Mártonné tanú nem igazolta

tanúvallomásával az alperes hivatkozását. **Szakértő1** tanúvallomásából és magán szakértői véleményéből 2002. októberi időpontban megállapítható a vizesedés és a beázás ténye. Amellett, hogy az alperes ismerte a bérleti szerződés megkötése előtt a pincehelyiség állapotát, az alperes által indítványozott szakértői bizonyítás sikertelenségére is tekintettel azt a tényt nem lehetett ítéleti bizonyossággal megállapítani a bérleti szerződés 7. pontjával szemben, hogy a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény már felázott, vizesedett volna.

- A 2003. április 9-ei megállapodáshoz a felek rendelkezése folytán szükséges volt a felperes jóváhagyása. A Ptk. 215. § (1) bekezdése szerint ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, ennek megtörténtéig a szerződés nem jön létre. A bíróság álláspontja szerint a csereszerződés jóváhagyás hiányában nem jött létre, azaz semmilyen joghatást nem vált ki. Nem vonható le belőle az alperest a bérleti, illetve a használati díj fizetése alól mentesítő jogkövetkezmény sem.
- A 2003. április 9-ei megállapodás nem tekinthető a felperes részéről annak elismerésének, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, mert szövege szerint az alperes nyilatkozatát tartalmazza e tárgyban, abban a felperes vagy a **felperesi vagyonkezelő**. nyilatkozata nem található.
- Az 1996. április 19-ei bérleti jog átadásáról szóló megállapodásból a bíróság megállapította, hogy az alperes a helyiséget nem kívánta irattározási tevékenységre alkalmas állapotúvá alakítani, mivel a helyiség bérleti jogát szauna céljára vette át a korábbi bérlőtől. A bíróság **Tanú2** tanú vallomásából megállapította, hogy az alperes a társasházat felkereste a közgyűlésen azért, hogy hozzájárulásukat kérje ahhoz, hogy a bérleményét az egész pince bérbevételével megnagyobbíthassa (ugyanis a perbeli bérlemény a pince egy részét jelenti csak) hogy ott wellness és étkezési lehetőséget alakítson ki. A bíróság álláspontja szerint a felperes teljesítése nem hibás akkor, ha az alperes a felperes teljesítését annyira elfogadja és nem kifogásolja, hogy még a helyiség további részét is ki akarja venni bővítés céljából.
- A bíróság **Szakértő2** 2014. november 11-én érkezett szakértői véleményéből megállapította, hogy az előző bérlő bérleti szerződése is irattározási tevékenységre vonatkozott, és ez az irattározási tevékenység egyfajta automatizmussal vált az alperes szerződésének is a részévé, mivel az alperes a funkcióváltást nem kérte.
- Az alperes a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságára a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján azért sem hivatkozhat, mert a bérleti szerződés 10. pontja szerint a tevékenységhez szükséges kialakítást nem végezte el, nem használta rendeltetésszerűen a helyiséget, és különös tekintettel arra, hogy a helyiség csak a bejárat felől szellőzik a ventilátorok bekapcsolásával nem szellőztetett, ezzel a párásodáshoz, dohosodáshoz jelentősen hozzájárult, mivel **Szakértő2** szakértő szakvéleménye szerint a páratartalom folyamatos szellőztetéssel, páracsökkentő berendezésekkel és fűtéssel csökkenthető.
- A Reáltanoda utca mindkét oldalán történő parkolásért a felperes nem felel, egyrészt azért, mert ez a Belváros általános jellemzője, másrészt a Ptk. 424. §-a szerint a bérbeadó azért szavatol, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak, és az utcában parkolás nem vonható a bérelt dolog használatra alkalmasságának a körébe.

A bíróság **Szakértő2** 2006. évben és 2014. évben elkészített szakértői véleményéből megállapította, hogy a helyiség általános raktározási célra használható. A bíróság **Tanú3** tanú vallomásából megállapította, hogy 1999-ben az alperes használta is a helyiséget az alperes kávézójába való bútor alapanyagok, varrógépasztalok tárolására. A bíróság a 2002. november 14-ei bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvből megállapította, hogy az alperes ezen időpontban a helyiséget tárolásra használta.

Az alperest a másodfokú bíróság már jogerősen kötelezte a helyiség kiürítésére a bérleti szerződés felmondását érvényesnek minősítve. Amíg a bérleti szerződés hatályban volt, az alperes bérleti díjat, azt követően pedig a Ltv. 20 §-a alapján használati díjat köteles fizetni a helyiség visszaadásáig. A helyiségben víz- és csatorna szolgáltatás nincs, ezt **Szakértő2** igazságügyi szakértői véleményéből a bíróság megállapította, ezért ennek a díját - szolgáltatás hiányában - az alperesnek nem kell megfizetni. Ezen szabály alapján az alperesnek a bérleti szerződés megszűnése után mindaddig, amíg a felperes részére a helyiséget vissza nem adja, használati díjat kell fizetnie.

A csőtörés okozta beázás 2002. októberi kezdő időpontját bizonyítja a (magán) szakértői vélemény, a 2002. novemberi bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyv, az alperes azon előadása, hogy 2003. tavaszán a szivárgó csatornát saját költségén megjavíttatta, a 2006. márciusi (igazságügyi) szakértő vélemény, mely tartalmazza, hogy ekkorra a csőtöréseket már elhárították, melynek következtében a pince viszonylagosan száraz volt. A pincehelyiség ezt megelőző és ezt követő időpontban is azonban korlátozottan volt alkalmas az irattározási tevékenységre figyelemmel pincei elhelyezkedésére és szigeteletlen falaira **Szakértő2** szakértői véleménye szerint. A vizesedés kezdeti időpontja ennyi év távlatából műszeres vizsgálattal nem állapítható meg. Ennek azonban nincsen jelentősége a perben, mert a bíróság a 30 %-os bérleti díj csökkentést a helyiség általános raktározási célra és nem irattári tevékenység céljára alkalmassága folytán a felperesi díjigény kezdetétől alkalmazta.

A bíróság álláspontja szerint a fentiekre tekintettel **Szakértő1** magán szakértő és **Szakértő2** igazságügyi szakértő véleménye, valamint a felperes visszavont perbeli nyilatkozata alapján 30 %-os bérleti díj csökkentés mint árleszállítás szavatossági jog megilleti az alperest a Ptk. 306. §-a és 404. §-a alapján.

A felperes 1997. augusztus 15-ében jelölte meg a bérleti díj tartozás kezdő időpontját, melyet az alperes nem vitatott. **Szakértő3** igazságügyi könyvszakértő szakvéleményéből megállapíthatóan 1999. december 31-éig 5.796.584.- Ft bérleti díjat számlázott ki a felperes, melyből a felperes levonta a 4.000.000.- Ft alperesi fizetést, így az egyenleg 2000. január 1-jén 1.796.584.- Ft tartozás volt. A bíróság ezt vette alapul, mivel ezt - a szavatossági kifogástól eltekintve - az alperes sem tette vitássá.

A bérleti szerződés alapján az alperes 1997. augusztus 15-étől a szerződés megszűnéséig, azaz 2005. november 30-áig köteles bérleti díjat fizetni, melynek 30 %-os csökkentése indokolt szavatosság alapján. Alaptalan az alperes ezt meghaladó 50 %-os, illetve 100 %-os bérleti díj csökkentési igénye a helyiség általános raktározási tevékenységre alkalmassága folytán.

2005. december 1-jétől az alperes - mivel a helyiség **Szakértő2** szakértői véleménye alapján általános raktározásra alkalmas és az alperes használja is, illetve a felperesnek nem adja vissza - a **Szakértő2** szakértői véleménye alapján megállapítható összegű használati díj megfizetésére köteles. **Szakértő3** igazságügyi könyvszakértő szakvéleményéből megállapíthatóan a felperes 2011. márciusáig nem élt az inflációval való emelés lehetőségével.

Az alperes bérleti díjjal a szerződés megszűnéséig, azaz 2005. november 30-áig tartozott. Ennek összege az alperesi három teljesítést és a 30 %-os csökkentést figyelembe véve **Szakértő3** szakértői véleménye 36. oldalának 2005. november 15-ei sorában foglaltak szerint 8.590.145.- Ft.

Az alperes 2005. december 1-jétől használati díjjal tartozott, melynek összegét a bíróság **Szakértő2** szakértő 2014. évben elkészített 33. számú szakértői véleménye 9. oldalán lévő táblázat alapján

2005. decemberében 63.595.- Ft + Áfa = 76.314.- Ft-ban állapította meg. (1992. évi LXXIV. törvény 28. § (1) bekezdése szerint az Áfa mértéke 20 %).
A használati díj összege **Szakértő2** szakértő 2014. évben elkészített 33. számú szakértői véleménye 12. oldalán lévő táblázat alapján 2006. január és február hónapban havi 65.435.- Ft + Áfa = 78.522.- Ft. A használati díj összege 2006. március 1-jétől (amikor a szakértői szemlén a szakértő vizesedést nem tapasztalt) havi 93.495.- Ft + Áfa = 112.194.- Ft. A használati díj összege tehát 2006. évben 1.278.984.- Ft.
A használati díj összege 2007. évben évi 1.121.940.- Ft + Áfa = 1.534.780.- Ft.
A használati díj összege 2008. évben évi 1.121.940.- Ft + Áfa = 1.534.780.- Ft.
A használati díj összege 2009. évben évi 953.580.- Ft + Áfa = (a válság miatt csökkentek az árak, a 2007. évi CXVII. törvény 82. § (1) bekezdése szerint 2009. június 30-áig az adó mértéke 20 %, azt követően 25 %) 1.168.135.- Ft
A használati díj összege 2010. évben évi 814.200.- Ft + Áfa = 1.017.750.- Ft.
A használati díj összege 2011. évben évi 814.200.- Ft + Áfa = 1.017.750.- Ft.
A használati díj összege 2012. évben évi 814.200.- Ft + Áfa = 1.034.034.- Ft (2012. január 1-jétől az Áfa 27 %-ra emelkedett)
A használati díj összege 2013. évben évi 814.200.- Ft + Áfa = 1.034.034.- Ft (2013. szeptember 30-áig 775.527.- Ft)
A használati díj összege 2014. évben havi 62.100.- Ft + Áfa = 78.867.- Ft, évi 745.200.- Ft + Áfa = 946.404.- Ft. (az aládúcolás miatt).

A használati díj 2005. december 1-jétől 2013. november 30-áig 9.438.054.- Ft.
A bérleti díj és a használati díj együtt 18.028.199.- Ft.

A felperes nem bizonyította, hogy a bérleti díj számlákat az alperesnek kézbesítette volna, ezt az alperes vitatta, ezért ez a Ptk. 302. § b) pontja szerinti jogosulti késedelem, ami a 303. § (3) bekezdése szerint a kötelezett egyidejű késedelmiét kizárja. Ezért késedelmi kamat csak a keresetlevél benyújtásának 2003. október 18-ai időpontjától jár a Ptk. 301. §-a szerinti mértékben, nem haladva meg a felperes keresetét.

Az alperes javára elszámolandó mindhárom összeg a kiszámlázott bérleti díj tőkeösszegét csökkentik mivel megfizetésükre a keresetlevél benyújtása előtt került sor, és a késedelmi kamatot a bíróság a lentebb lévő indoklás alapján a keresetlevél benyújtásától ítélte meg. Az óvadék elszámolására a 2005. november 30-ai szerződésmegszűnéssel egy időben kell sor kerülnie a Ptk. 319. § (2) bekezdése alapján. Ennek 448.500.- Ft-ja a késedelmi kamat összegét csökkenti a következőképpen: **Szakértő3** igazságügyi könyvszakértő szakértői véleménye 35. oldalán a 2004. június 15-ei sorában a tőkésített késedelmi kamat összege 475.884.- Ft. Ebből levonva a 448.500.- Ft óvadékot megállapítható, hogy 2004. június 15-én az alperes 27.384.- Ft késedelmi kamattal tartozott. A bíróság eddig az időpontig tőkésítette a késedelmi kamatot, és 27.384.- Ft tőkésített késedelmi kamat megfizetésére kötelezte az alperest, a marasztalási összeg után pedig a nem tőkésített késedelmi kamatot 2004. július 15-étől számított középarányos kezdő időpontban határozta meg a bírói gyakorlatnak megfelelően, ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította, és így számolta el az óvadékot.

A középarányos időpont meghatározásához a késedelmi kamat kezdő időpontját ezért a bíróság 2004. július 15-étől 2013. szeptember 30-áig tartó időszak figyelembe vételével 2009. január 22-ében határozta meg.

Alaptalan az alperes arra vonatkozóan előterjesztett ellenkérelme, hogy a felperes azzal, hogy nem

veszi vissza a helyiséget az alperestől alaptalanul jut a helyiség értékét többszörösen meghaladó bevételhez, mivel a helyiség visszaadására az alperes jogerős részítélet alapján köteles, mellyel elől kell járnia, a felperest jogerős részítélet alapján megillető végrehajtási jog pedig jogosultság, annak nem gyakorlása nem jár felelősség megállapításával. Más perekben készült ingatlanforgalmi szakvéleményekből ismert, hogy egy ingatlan megtérülési ideje becsléssel 10 év, ezért a perbeli 1997-től 2017-ig felmerült 20 év elszámolt bérleti és használati díj tartozása alappal haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékét. A kulcsok közös képviselőnek való átadása nem azonos a kulcsok felperes részére történő átadásával, azt nem helyettesíti. A kulcsok közös képviselőnek való átadásával az alperes nem teljesítette a felperes felé fennálló helyiség visszaadási kötelezettségét.

Az alperes azon személyes előadása, hogy a felperes műszaki szakemberei agresszíven átadták a helyiséget az alperesnek és elhallgatták a rejtett hibákat azért alaptalan, mert a birtokba adás a korábbi bérlő 1996. július 8-ai kulcsátadásról szóló jegyzőkönyve szerint történt.

Alaptalan az alperes azon állítása, hogy a bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvekben az is benne van, hogy a bérlő jelzésére a vagyonkezelőnek használatra alkalmassá kell tennie a helyiséget, melyet meg sem próbált, mivel ilyen jogok és kötelezettségek szabályozására a Ltv. 37. § (1) bekezdése alapján a bérleti szerződésben van lehetőség, mely perbeli bérleti szerződés az alperesi bérlő kötelezettségévé tette a karbantartást és a tevékenység végzésével kapcsolatos kialakítást. Alaptalanul minősíti ezért ennek elmulasztását az alperes a felperes szerződésszegő magatartásának, minek következtében megalapozatlan az az alperesi következtetés is, hogy nem járna a felperesnek ettől az időponttól sem bérleti sem használati díj.

A beázás, vizesedés másodlagos okaként a helyiség természetes szellőzését megszüntető alperes által megjelölt légakna egyik lakó általi 1996. előtti lefedését az alperes **Tanú2** tanú vallomásával nem tudta bizonyítani, mivel a tanú ezt a tényt azzal cáfolta, hogy elmondta, hogy a lichthof és a pince közti rész födémmel van lezárva, és nem a tanú lakásának fürdőszobája zárta el a pince szellőzését, illetve nyílását, a pince szellőzése mindig is az utca felől volt csak biztosított. A tanú továbbá kizártnak tartotta, hogy a lakásából beáztatná a pincét. A tanú végül olyan pontos évszámokat illető tanúvallomást, mely a perben felhasználható lenne, nem tudott tenni, a tanú a 70-es években megtörtént eseményeket is felelevenített, melyek nem voltak vonatkoztathatók a perbeli időszakra.

Alaptalan az alperes arra hivatkozása, hogy az „ilyen típusú helyiségek gyakorlatilag alkalmatlanok, hasznosíthatatlanok”, mivel az alperes a pincei bérleményekben, ingatlanokban fejlesztéssel megvalósítható üzleti lehetőséget látott az alábbiak szerint:

- maga az alperes ajánlotta azt a 2003. április 9-ei megállapodás tervezetében, hogy elcserélné a perbeli bérleményt a **Ingatlancím1**. szám alatti, a jogerős 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélettel érintett **Ingatlancím2**. szám alatti helyiséggel és pincével szomszédos szintén pincére.
- Továbbá az alperes a **Ingatlancím2**. szám alatti földszinti bérlemény alatt elhelyezkedő pincét megvásárolta és építési engedéllyel a földszinti bérleménnyel egybe építette és vendéglátóhelyet alakított így ki.
- Végül **Tanú2** tanú vallomásából megállapíthatóan az alperes a perbeli épületben a pince másik felét is ki akarta bérleni üzleti célból.
- Mindezekből az is következik, hogy az alperes nem olyan laikus, mint amilyennek az ellenkérelmében állítja, hanem ingatlan beruházással foglalkozó vállalkozó, aki pincékre specializálta a tevékenységét.

Az alperes ellenkérelme a víz-csatorna díj alaptalanságára alapos, az alperes **Szakértő1** magán szakértő és **Szakértő2** igazságügyi szakértő szakértői véleményével bizonyította, hogy a helyiségben vízvételi lehetőség nincs, és ezt a felperes sem vitatta.

Az alperes beszámítási kifogása alapos, a bíróság beszámította az alperes tartozásába a kért összegeket. A 4.000.000.- Ft megfizetése időpontjában késedelem nélkül beszámításra került az alperes addig felmerült tartozásába **Szakértő3** szakértői véleménye 35. oldalán látható táblázat 2003. április 15-ei sorában. Ezért külön késedelmi kamatot erre az összegre az alperes javára számítani nem lehetett.

Tóth László, a **Cég2** alkalmazottja tanú vallomása 2012. tavaszára vonatkozott, mely időszak a bérleti szerződés 2005. november 30-ai megszűnését követő időszak, ezért az alperes által gyakorolt szavatossági jogok kapcsán figyelembe nem vehető, a használati díj összegére volt kihatással az általa előadott állapot **Szakértő2** szakértői véleménye szerint. A bíróság kiemeli a tanú vallomásából, hogy a tanú 27 éve dolgozik a Kft.-nél illetve jogelődjénél, azonban a perbeli helyiség kapcsán az alperesi bérlőtől soha nem kapott munkavégzésre felkérést, bejelentést, és a felperestől sem kapott feladatot.

Tanú3 tanú vallomásából a bíróság a helyiség alperesi használatával kapcsolatos tényeket emeli ki: az alperes raktározással bízta meg a tanút ebben a helyiségben, a feladata az volt, hogy például varrógép asztalokat, bútor alapanyagot vigyen le oda, mert az alperes kávézójában ebből az alapanyagból volt az összes bútor. A tanú egyebekben a nem karbantartott pincei jellegből következő tapasztalatait részletezte.

Tanú4 tanú vallomásából a bíróság azt emeli ki, hogy ő a perbeli bérleményt magába foglaló társasház közös képviselője. Elmondta, hogy a **Tanú2** lakásának nedvesedése miatt statikus szakértői véleményt készíttetett, mely szerint van nedvesedés, de az okát nem tudják megállapítani.

Szakértő2 szakértői véleménye nem támasztotta alá az alperes által hivatkozott tényeket, ellenben a szakértő megállapította, hogy a pince a szakértői szemlén viszonylagosan száraz volt, a páratartalom 82 %-os volt. Az irattárolásra legfeljebb 50 %-os páratartalom javasolt a szakértő szerint, a napi gyakorlatban ennél kedvezőtlenebb feltétek esetén sem károsodnak az iratok. Csak jól szigetelt, fűthető pincék esetében lehetséges az irattárolás. A bíróság a korábban részletezettek szerint hivatkozott a szakértő azon megállapítására, hogy a páratartalom a beépített ventilátorral, folyamatos szellőztetéssel, páracsökkentő berendezések üzemeltetésével és a hőmérsékletet növelő fűtéssel csökkenthető. A bíróság rögzítette az ítéletében a szakértő azon megállapítását, hogy a perbeli pincehelyiség vizesedésének 4 oka van: csőtörések felette vagy mellette lévő helyiségekből, talajnedvesség okozta károsodás, csapadékvíz okozta károsodás, külső csőtörések okozta károsodások. Ezek kártételei a falakon, mennyezeten megjelentek. Ezek nagymértékben hozzájárulhattak az irattározásra alkalmatlansághoz.
A szakértő csak az alperes bejelentését tartalmazó dokumentum alapján tudta véleményezni, hogy a csőtörések okozta beázás kezdő időpontja a 2002 októberi magán szakértői bejárás időpontja, végső időpontja pedig a szerződés felmondásának időpontja. A 2006. márciusi szakértői szemle idejére a csőtöréseket már elhárították, a pince viszonylagosan száraz volt. A pincehelyiség ezt megelőző és ezt követő időpontban is korlátozottan volt alkalmas az irattározási tevékenységre.

A bíróság a használati díj számítása szempontjából elfogadta a szakértő azon véleményét, hogy általános raktározási célra a bérlemény megfelelő figyelemmel az alperes jogerős részítélet ellenére

elmulasztott visszaadási kötelezettségére is. A bíróság elfogadta ítélete alapjául azt a szakértői megállapítást, hogy 30 %-os bérleti és használati díj csökkenés elfogadható. Tényként kellett elfogadni **Szakértő2** szakértő kiegészítő szakértői véleményét, miszerint a vizesedés miatti alkalmatlanság kezdeti időpontja műszeres vizsgálattal ennyi év távlatából nem állapítható meg. Ezt erősítette meg az előbb kirendelt, majd a kirendelés alól felmentett **Szakértői cég1** munkaterve is, melyben rögzítette, hogy annak a kérdésnek szakszerű megválaszolása nem lehetséges, hogy fennállt-e 1996. augusztus 1. napjától, illetve 1997. augusztus 15-étől a helyiség vizesedése és milyen mértékben, valamint a helyiség alkalmas volt-e irattározásra. Indoklása szerint azért nem válaszolható meg ez a kérdés, mert olyan vizsgálati eljárás nem létezik, amelynek eredményéből visszamenőlegesen is tökéletes biztonsággal lehetne következtetni egyes épületszerkezetek évtizedekkel ezelőtti, pontos dátumokhoz kötött állapotára. Ezzel az alperes bizonyítása sikertelen volt arra, hogy az alkalmatlanság időpontját szakértő szakértői módszerekkel, mérésekkel állapítsa meg.

A bíróság a per tárgyának értékét 35.106.696.- Ft-ban állapította meg. Mivel a bíróság 18.028.199.- Ft tőkét ítélt meg a felperesnek, a felperes 51,32 %-ban lett pernyertes.
A felperes perköltsége: a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint a pernyertes összegre kiszámolt 1.144.790.- Ft első fokú ügyvédi munkadíj, a 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélet szerint 303.212.- Ft másodfokú, és a 3.Gf.76.379/2010/3. számú részítélet szerint 375.000.- Ft szintén másodfokú ügyvédi munkadíj, 145.018.- Ft jelen eljárásban felmerült szakértői díj, és 108.000.- Ft a 34.G.300.006/2004. számú eljárásban felmerült szakértői díj 51,32 %-a 477.907.- Ft. Összesen: 1.622.697.- Ft.
Az alperes perköltsége: a 3.Gf.76.379/2010/3. számú részítélet szerint 667.800.- Ft perköltség, a 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélet szerint 303.212.- Ft perköltség (1.831.512-1.528.300.- Ft feljegyzett fellebbezési illeték), 186.080.- Ft szakértői díj 48,68 %-a 563.272.- Ft, a pernyertes összegre kiszámolt jelen eljárásban felmerült ügyvédi munkadíj a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint 1.084.484.- Ft. Összesen: 1.647.756.- Ft.

A két perköltséget egybeszámítva, a bíróság a Pp. 81. §-a alapján 25.059.- Ft különbözet megfizetésére kötelezte a felperest.

A felperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt kereseti illeték összege a 35.106.696.- Ft pertárgyérték alapul vételével 2.106.401.- Ft, azonban a kereseti illeték legmagasabb összege az 1990. évi XCIII. tv. 42. § (1) bekezdés a) pontja szerint 1.500.000.- Ft. Az alperes fellebbezése folytán feljegyzett illeték a 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélet szerint 1.528.300.- Ft (a legmagasabb fellebbezési illeték az 1990. évi XCIII. tv. 46. § (1) bekezdése szerint 2.500.000.- Ft). Összesen a feljegyzett illeték 3.028.300.- Ft. Ezt kell megosztani 51,32 % - 48,68 % arányban, ez 1.554.123.- Ft és 1.474.177.- Ft. Az állam visel 1.554.123.- Ft illetéket a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. §-a alapján, az alperes visel 1.474.177.- Ft illetéket a 15. § (1) és (3) bekezdés alapján.

Budapest, 2017. március 8.

Dr. Jaczkó Beáta sk.
bíró

A kiadmány hiteléül: